

Telegram-Chatexport (wiederhergestellt) - Kontakt "Marlin"

Rekonstruiert am 02.07.2026 aus der Handyforensik des Beschuldigten

Rafael Montes; drei zuvor gelöschte Chats forensisch wiederhergestellt

Sonderband EDV, Ordner telegram

07.06.2026, 20:11 - Marlin: morgen wieder ein wagen, rotterdam mobility waalhaven, wie beim letzten mal

07.06.2026, 20:12 - Rafael Montes: gleiche kohle? 500?

07.06.2026, 20:13 - Marlin: 500 bei uebergabe in köln, messe deutz

08.06.2026, 18:32 - Marlin: heute abend kurz nach venlo, ankerstraat, da wird beladen. du machst nur die klappe auf

08.06.2026, 21:31 - Rafael Montes: die waren grad hinten am kofferraum, ist alles drin. fahre weiter

08.06.2026, 21:33 - Marlin: gut nichts anfassen, morgen köln

09.06.2026, 09:12 - Marlin: planaenderung, nicht deutz. bleib auf der a3 richtung frankfurt, ich schick dir die rastanlage

09.06.2026, 09:13 - Rafael Montes: ok koenigsforst west?

09.06.2026, 09:14 - Marlin: ja da warten

06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	RA Nils Petersen <kanzlei@privatpost.de>
An	dezernat@privatpost.de
Kopie	mandat@privatpost.de
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Haftprüfung vorbereiten, Dolmetscher- und Belehrungsvermerk anfordern, Rohdaten der Handyforensik sichern und Zusatzfahrer über Vermieter identifizieren.

Mit freundlichen Grüßen

RA Nils Petersen

2026-06-17_zfa_essen_an_sta_koeln_erkenntnismitteilung.emleml/2026-06-17_zfa_essen_an_sta_koeln_erkenntnismitteilung.eml

Von	zoi.behrends@zfae.zoll.bund.de
An	poststelle@sta-koeln.nrw.de
Datum	Wed, 17 Jun 2026 09:40:00 +0200
Betreff	Erkenntnismitteilung Telematik und Umschlagortlichkeit - 19 Js 774/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ermittlungsgruppe Rauschgift des Zollfahndungsamts Essen teilt zu dem Verfahren 19 Js 774/26 folgende Erkenntnisse aus der Auswertung der Fahrzeugtelematik und der Verbindungsdaten mit.

1. Auf der Fahrt von Rotterdam nach Köln legte der VW T-Roc am 08.06.2026 zwischen 21:17 Uhr und 21:59 Uhr eine Standzeit im Gewerbegebiet Ankerstraat in Venlo-Blerick ein. Während dieser Standzeit meldet der Heckklappensensor eine Oeffnung von 21:23 Uhr bis 21:31 Uhr.
2. Zeitgleich um 21:31 Uhr sendete der Beschuldigte eine Telegram-Nachricht an den Kontakt Marlin, deren wiederhergestellter Inhalt sinngemaess lautet, es seien Personen hinten am Kofferraum gewesen und alles sei verstaute.
3. Das Gewerbegebiet Ankerstraat ist der Ermittlungsgruppe aus mehreren Verfahren als Umschlagortlichkeit für Betaeubungsmittel bekannt.
4. Nach vorliegenden Erkenntnissen mietete der Beschuldigte in den Wochen zuvor bereits dreimal jeweils für einen Tag Fahrzeuge bei derselben Vermieterin an, naemlich am 11.04.2026, am 09.05.2026 und am 23.05.2026. Wir regen an, die vollständigen Vermietungsunterlagen förmlich beizuziehen.

Mit freundlichen Grüßen

ZOI Behrends Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Köln
Ermittlungsgruppe Rauschgift

Von	compliance@rotterdam-mobility.nl
An	zoi.behrends@zfae.zoll.bund.de
Datum	Tue, 23 Jun 2026 15:12:00 +0200
Betreff	Auskunft Mietvertrag MV-2026-08114 und Voranmietungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihr Amtshilfeersuchen teilt die Rotterdam Mobility BV zu dem Fahrzeug VW T-Roc, Vertrag MV-2026-08114, Folgendes mit.

1. Der Vertrag wurde am 08.06.2026 an der Station Waalhaven auf den Fahrer Rafael Montes ausgestellt. Die Kautionsleistung wurde bar geleistet. Der Eintrag zum Zusatzfahrer ist handschriftlich und für uns nicht sicher lesbar.
2. Die Buchung erfolgte über das gewerbliche Kundenkonto marlin-transport, über das bei uns wiederholt kurzfristige Anmietungen abgewickelt werden.
3. Über dasselbe Kundenkonto und mit Rafael Montes als eingetragenem Fahrer wurden drei weitere Eintagesanmietungen abgewickelt, am 11.04.2026, am 09.05.2026 und am 23.05.2026.
4. Der Telematikexport zu Vertrag MV-2026-08114, der Zuendungs-, Fahrt- und Heckklappenereignisse enthaelt, ist dieser Nachricht als Datei beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Joost van Leeuwen Fleet Compliance Officer Rotterdam Mobility BV

2026-07-01_petersen_an_sta_koeln_haftpruefung_rohdaten.emleml/2026-07-01_petersen_an_sta_koeln_haftpruefung_rohdaten.eml

Von	kanzlei@ra-petersen-koeln.de
An	poststelle@sta-koeln.nrw.de
Datum	Wed, 01 Jul 2026 08:20:00 +0200
Betreff	Haftprüfung und Antrag auf Rohdaten - 19 Js 774/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem Verfahren gegen Herrn Rafael Montes, 19 Js 774/26, zeige ich die Verteidigung an und beantrage im Hinblick auf den möglichen Haftprüfungstermin am 30.07.2026 die Uebersendung der nachfolgenden Unterlagen im Originalformat.

1. Die vollständigen Rohdaten der Fahrzeugtelematik und der Funkzellen- und Verbindungsdaten, nicht lediglich die zusammenfassende Erkenntnismitteilung, damit die Zuordnung der Ereignisse zur Person meines Mandanten überprüft werden kann.
2. Den Belehrungs- und Dolmetschervermerk zur Beschuldigtenvernehmung; mein Mandant ist spanischer Staatsangehöriger und auf eine Uebersetzung angewiesen.
3. Den vollständigen molekulargenetischen Vorbericht zu der auf dem Paketband festgestellten Mischspur, die nach vorläufigem Vermerk meinem Mandanten gerade nicht sicher zugeordnet werden kann.
4. Die Buchungsunterlagen zum Zusatzfahrer; nach der Auskunft der Vermieterin ist als Zusatzfahrer ein Herr M. Draganov hinterlegt, dessen Rolle aufzuklären ist.

Ich weise darauf hin, dass vor der Oeffnung der Reserveradmulde durch meinen Mandanten keine Lichtbilder gefertigt wurden.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Petersen Rechtsanwalt

2026-07-08_sta_koeln_an_petersen_nachlieferung.eml

eml/2026-07-08_sta_koeln_an_petersen_nachlieferung.eml

Von	Staatsanwaltschaft Köln <poststelle@sta-koeln.nrw.de>
An	RA Nils Petersen <kanzlei@ra-petersen-koeln.de>
Datum	Wed, 08 Jul 2026 13:22:47 +0200
Betreff	19 Js 774/26 - Nachlieferung Handyforensik, Haftprüfungstermin, Dolmetscher

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,

in dem Ermittlungsverfahren gegen Rafael Montes wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird auf Ihre Schreiben vom 01.07.2026 und 02.07.2026 Folgendes mitgeteilt:

1. Der von Ihnen gerügte fehlende Zeitraum 06.06. bis 08.06.2026 im Handyforensik-Export beruht nach Auskunft des Kriminalkommissariats 34 auf einer unvollständigen ersten Sicherung. Die Nachsicherung ist erfolgt; der Nachtragsband EDV 2 mit dem vollständigen Export einschließlich Geräteerkennung und Zeitzoneangabe wird der Akte beigelegt und Ihnen im Rahmen der Akteneinsicht in der Kalenderwoche 29 übersandt.
2. Der ergänzende Untersuchungsbericht des LKA NRW zu dem Mischspurenprofil auf den Paketen K-1196-1 und K-1196-2 liegt hier noch nicht vor. Die Sachverständige Dr. Klawitter hat die Fertigstellung für Ende Juli angekündigt. Er wird nach Eingang unaufgefordert nachgereicht.
3. Der Haftprüfungstermin ist auf den 30.07.2026, 10:30 Uhr, vor dem Amtsgericht Köln bestimmt. Ein Dolmetscher für die spanische Sprache ist geladen. Die Vorführung aus der JVA Köln-Ossendorf ist veranlasst.
4. Dem Antrag auf Überlassung der Telematik-Rohdaten zu dem Vertrag MV-2026-08114 in maschinenlesbarer Form wird entsprochen; ein Datenträger liegt zur Abholung bei der Geschäftsstelle bereit.

Hochachtungsvoll

Bleckmann
Staatsanwältin

05_fristen_und_verfahrensstand.csv

Datum	Ereignis	Friststatus	Bearbeitungsvermerk
09.06.2026	Verkehrskontrolle Rastanlage Königsforst-West	aktenkundig	Beginn 14:36 Uhr, Namen der Kontrollbeamten aus Protokoll Seite 2 übernommen
09.06.2026	Auffinden von zwei vakuumierten Paketen im Reserveradfach	aktenkundig	Lichtbilder 17 bis 24 und Sicherstellungsnummern K-1196-1 und K-1196-2 verknüpft
10.06.2026	Vorführung Haftrichter Amtsgericht Köln	sofort prüfen	Haftbefehl 503 Gs 1196/26 um 12:20 Uhr verkündet, Vollmacht nachgereicht
18.06.2026	Wirkstoffgutachten angekündigt	aktenkundig	Labor Dr. Pauly bestätigt Eingang beider Proben, Ergebnis noch ohne Termin
02.07.2026	Handyforensik-Auszug an Verteidigung übermittelt	aktenkundig	Export umfasst 214 Seiten, fehlender Zeitraum 06.06. bis 08.06. bei Staatsanwaltschaft gerügt
30.07.2026	Haftprüfungstermin möglich	sofort prüfen	Rücksprache JVA Köln-Ossendorf und Dolmetscherverfügbarkeit bis 22.07. klären
laufend	Akteneinsicht und Nachlieferungen	offen	Neue Chat-Exporte mit Geräteerkennung und Zeitzone in das Fundstellenblatt aufnehmen

12 telematik_und_funkzellendaten_2026-06-08_bis_2026-06-09.csv

datum

08.06.2026

uhrzeit

13:47

quelle

Mietvertrag Rotterdam Mobility BV

ereignis

Fahrzeuguebernahme VW T-Roc, Vertrag MV-2026-08114

ort

Rotterdam, Station Waalhaven

detail

Kaution bar, Zusatzfahrer handschriftlich unleserlich

datum

08.06.2026

uhrzeit

13:52

quelle

Verbindungsdaten Mobiltelefon Montes

ereignis

abgehender Anruf an Kontakt Marlin, Dauer 41 Sekunden

ort

Funkzelle Rotterdam-Waalhaven

detail

Rufnummer niederlaendischer Prepaid-Anschluss

datum

08.06.2026

uhrzeit

14:03

quelle

Fahrzeugtelematik

ereignis

Zuendung an

ort

Rotterdam, Station Waalhaven

detail

Fahrtbeginn Werksgelaende

datum

08.06.2026

uhrzeit

14:11

quelle

Fahrzeugtelematik

ereignis

Zuendung aus

ort

Rotterdam, Parkplatz Waalhaven Zuid

detail

Fahrzeug abgestellt, Standzeit bis zum Abend

datum

08.06.2026

uhrzeit

18:32

quelle

Verbindungsdaten Mobiltelefon Montes

ereignis

eingehende Telegram-Nachricht Kontakt Marlin

ort

Funkzelle Rotterdam-Waalhaven

detail

Inhalt siehe wiederhergestellter Chat

datum

08.06.2026

uhrzeit

19:22

quelle

Fahrzeugtelematik

ereignis

Zuendung an, Abfahrt

ort

Rotterdam, Parkplatz Waalhaven Zuid

detail

Fahrtroute Richtung Sueden

datum

08.06.2026

uhrzeit

21:17

quelle

Fahrzeugtelematik

ereignis

Zuendung aus

ort

Venlo-Blerick, Gewerbegebiet Ankerstraat

detail

Beginn Standzeit

datum

08.06.2026

uhrzeit

21:23

quelle

Fahrzeugtelematik

ereignis

Heckklappe geoeffnet

ort

Venlo-Blerick, Gewerbegebiet Ankerstraat

detail

Sensorereignis Heckklappe

datum

08.06.2026

uhrzeit

21:31

quelle

Fahrzeugtelematik

ereignis

Heckklappe geschlossen

ort

Venlo-Blerick, Gewerbegebiet Ankerstraat

detail

Sensorereignis Heckklappe

datum

08.06.2026

uhrzeit

21:31

quelle

Verbindungsdaten Mobiltelefon Montes

ereignis

abgehende Telegram-Nachricht an Kontakt Marlin

ort

Funkzelle Venlo-Blerick

detail

Inhalt siehe wiederhergestellter Chat

datum

08.06.2026

uhrzeit

21:59

quelle

Fahrzeugtelematik

ereignis

Zuendung an, Abfahrt

ort

Venlo-Blerick, Gewerbegebiet Ankerstraat

detail

Ende Standzeit

datum

08.06.2026

uhrzeit

23:02

quelle

Fahrzeugtelematik

ereignis

Zuendung aus

ort

Autohof Frechen-Nord

detail

Uebernachtung im Fahrzeug

datum

09.06.2026

uhrzeit

08:47

quelle

Verbindungsdaten Mobiltelefon Montes

ereignis

abgehender Anruf an Kontakt Marlin, Dauer 62 Sekunden

ort

Funkzelle Frechen

detail

Rufnummer wie am Vortag

datum

09.06.2026

uhrzeit

08:51

quelle

Fahrzeugtelematik

ereignis

Zuendung an, Abfahrt

ort

Autohof Frechen-Nord

detail

Fahrtroute ueber Koelner Ring

datum

09.06.2026

uhrzeit

09:12

quelle

Verbindungsdaten Mobiltelefon Montes

ereignis

eingehende Telegram-Nachricht Kontakt Marlin

ort

Funkzelle Koeln-Poll

detail

Zieladresse geaendert, siehe Chat

datum

09.06.2026

uhrzeit

09:58

quelle

Fahrzeugtelematik

ereignis

Zuendung aus

ort

Rastanlage Koenigsforst-West, A3

detail

Fahrzeug abgestellt auf Pkw-Parkflaeche

datum

09.06.2026

uhrzeit

10:15

quelle

Einsatzprotokoll PRev Autobahn Koeln

ereignis

Beginn der Verkehrskontrolle

ort

Rastanlage Koenigsforst-West, A3

detail

Auffinden der Pakete in der Reserveradmulde im Anschluss

04_beweismittel_und_arbeitsauftraege.xlsx**Tabellenblatt: Beweismittel**

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Sicherstellungsvermerk	PRev Autobahn Köln	Fundort Reserveradmulde	keine Fotos vor Öffnung durch Fahrer	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Wirkstoffvortest	Nal-von-Minden Teststreifen	positiv Kokain	nur vorläufig	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Handychat Marlin	Telegram-Auszug	Übergabeort Köln-Deutz	Identität Marlin ungeklärt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
DNA-Spuren	LKA Vorbericht	Mischspur auf Paketband	keine Einzelspur	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Mietvertrag	Rotterdam Mobility BV	Fahrzeugübernahme durch Montes	Zusatzfahrer unlesbar	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

02_sachverhalt_chronologie.docx

Sachverhalt und Chronologie

Landgericht Köln, große Strafkammer 19 | Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Rafael Montes wurde als Fahrer eines am Vortag in Rotterdam angemieteten VW T-Roc auf der A3 kontrolliert. In der Reserveradmulde lagen zwei vakuumierte Pakete mit weißem Pulver. Der Vortest reagierte positiv auf Kokain. Montes gibt an, er habe den Wagen gegen 300 Euro Fahrtlohn nach Köln bringen sollen und den Kofferraumboden nicht geöffnet.

Die Polizeibeamten vermerken starkes Schwitzen, widersprüchliche Angaben zum Zielort und drei gelöschte Chats mit einem Kontakt namens Marlin. Auf den Paketen befindet sich ein Mischspurenprofil, das nach vorläufigem Laborvermerk nicht sicher Montes zugeordnet werden kann. Im Mietvertrag ist als Zusatzfahrer ein unleserlicher Name eingetragen.

Die Akte zwingt zu sauberer Trennung zwischen Besitz, Wissen, Transportauftrag und Handelsnähe. Für die Verteidigung sind Durchsuchungsgrundlage, Belehrung, Dolmetscherfrage und Haftverhältnismäßigkeit zentral. Für Staatsanwaltschaft und Gericht stehen dringender Tatverdacht, Fluchtgefahr und Beweiswert der Digitalspuren im Vordergrund.

Zeitachse

Spalte 1	Spalte 2
09.06.2026	Verkehrskontrolle Rastanlage Königsforst-West
09.06.2026	Auffinden von zwei vakuumierten Paketen im Reserveradfach
10.06.2026	Vorführung Haftrichter Amtsgericht Köln
18.06.2026	Wirkstoffgutachten angekündigt
02.07.2026	Handyforensik-Auszug an Verteidigung übermittelt
30.07.2026	Haftprüfungstermin möglich

Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Landgericht Köln, große Strafkammer 19 | Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: unerlaubtes Handeltreiben oder Besitz in nicht geringer Menge nach Betäubungsmittelrecht; Kurierwissen und Mittäterschaft als Kernfragen; Einziehung von Fahrzeug- und Kommunikationsmitteln.

Belastend sind das Wirkstoffgutachten des LKA NRW und die Telematik- und Funkzellendaten der Fahrt vom 08./09.06.2026; beim Belehrungs- und Dolmetschervermerk vom 09.06.2026 bleibt offen, ob die Belehrung vor der ersten inhaltlichen Befragung vollständig übersetzt wurde.

Nachzutragen sind Blattstellen und Herkunft der Telematikdaten sowie die lückenlose Kette vom Sicherstellungsprotokoll bis zur LKA-Probe; die Verwertbarkeit der ersten Angaben des Mandanten hängt am Dolmetschervermerk und ist als eigener Prüfpunkt zu führen.

Beweismittelübersicht

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Sicherstellungsvermerk	PRev Autobahn Köln	Fundort Reserveradmulde	keine Fotos vor Öffnung durch Fahrer
Wirkstoffvortest	Nal-von-Minden Teststreifen	positiv Kokain	nur vorläufig
Handychat Marlin	Telegram-Auszug	Übergabeort Köln-Deutz	Identität Marlin ungeklärt
DNA-Spuren	LKA Vorbericht	Mischspur auf Paketband	keine Einzelspur
Mietvertrag	Rotterdam Mobility BV	Fahrzeugübernahme durch Montes	Zusatzfahrer unlesbar

Normanker

- Paragraf 29a BtMG
- Paragraf 30 BtMG
- Paragraf 102 StPO
- Paragraf 112 StPO
- Paragraf 136 StPO

Rechtliche Arbeitsnotiz

Landgericht Köln, große Strafkammer 19 | Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt bei der Verteidigung des als Kurier Beschuldigten und dem Arbeitsprodukt: Verwertungswiderspruch zur ersten Vernehmung, Stellungnahme zur Einfuhrmenge und Vorbereitung der Haftfrage.

Getrennt zu prüfen sind Besitz und Einfuhr, Bandenabrede und subjektiver Tatbestand; die Aussage der Zeugin Ferreira vom 24.06.2026 trägt die Kurierrolle nur, wenn die Funkzellendaten die behauptete Übergabe zeitlich stützen.

- Normanker: Paragraph 29a BtMG, Paragraph 30 BtMG, Paragraph 102 StPO, Paragraph 112 StPO, Paragraph 136 StPO.

Arbeitsmatrix

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Haftprüfung vorbereiten, Dolmetscher- und Belehrungsvermerk anfordern, Rohdaten der Handyforensik sichern und Zusatzfahrer über Vermieter identifizieren.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Landgericht Köln, große Strafkammer 19 | Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Entwurfsziel

Haftprüfung vorbereiten, Dolmetscher- und Belehrungsvermerk anfordern, Rohdaten der Handyforensik sichern und Zusatzfahrer über Vermieter identifizieren.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die Aktenlage trägt noch keine abschließende Stellungnahme: Das Wirkstoffgutachten liegt nur im Auszug vor, die Rohdaten der Telematik fehlen und der Dolmetschervermerk ist ohne die Angabe der übersetzten Passagen übergeben.

Mit den Nachlieferungen wird die Stellungnahme zweigeteilt: zuerst Verwertbarkeit (Belehrung, Dolmetscher), dann Beweiswert der Fahrt- und Wirkstoffdaten für Menge und Vorsatz.

Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf bleibt kurz, damit keine Sachversion zur Kenntnis vom Ladungsinhalt festgeschrieben wird, bevor Verwertbarkeit und Rohdaten geklärt sind.

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

Kriminaltechnisches Institut — Teildezernat Betäubungsmittelanalytik

Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf

Gutachten-Nr. KTI-BtM 2026/0891

Bezug: Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26; Asservate 1.1 und 1.2 der Sicherstellung vom 09.06.2026

Düsseldorf, den 29.06.2026

Behördengutachten (Auszug) — Wirkstoffbestimmung Kokain

1 Untersuchungsauftrag und Untersuchungsmaterial

1.1 Mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Köln vom 18.06.2026 wurde das Kriminaltechnische Institut beauftragt, die am 09.06.2026 auf der Rastanlage Königsforst-West (A3) in der Reserveradmulde eines VW T-Roc sichergestellten Substanzen zu identifizieren und den Wirkstoffgehalt zu bestimmen.

1.2 Zur Untersuchung gelangten zwei vakuumierte Folienpakete mit weißem, kompaktem Pulver. Asservat 1.1: Bruttogewicht 1094.6 g, Nettogewicht der Substanz 1000.0 g. Asservat 1.2: Bruttogewicht 1083.9 g, Nettogewicht der Substanz 990.0 g. Das Gesamtnettogewicht beträgt 1990.0 g. Die Verpackungen wurden vor der Öffnung fotografisch dokumentiert und für die daktyloskopische sowie die molekulargenetische Untersuchung gesichert an das zuständige Teildezernat abgegeben.

2 Untersuchungsgang

2.1 Von beiden Asservaten wurden nach Homogenisierung repräsentative Mischproben entnommen. Die Identifizierung erfolgte mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung, die quantitative Bestimmung mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit Diodenarray-Detektion gegen zertifizierte Referenzstandards. Alle Messungen wurden als Doppelbestimmung ausgeführt; die Verfahren sind nach dem Qualitätsmanagementsystem des Instituts akkreditiert.

3 Untersuchungsergebnis

3.1 In beiden Asservaten wurde Kokain in Form des Hydrochlorids nachgewiesen. Als Streckmittel wurden Levamisol und Koffein identifiziert.

3.2 Der Wirkstoffgehalt beträgt bei Asservat 1.1 80.0 Prozent Kokainhydrochlorid, entsprechend 800.0 g Kokainhydrochlorid absolut. Bei Asservat 1.2 beträgt der Wirkstoffgehalt 78.5 Prozent Kokainhydrochlorid, entsprechend 777.15 g Kokainhydrochlorid absolut.

3.3 Die Gesamtwirkstoffmenge beider Asservate beträgt 1577.15 g Kokainhydrochlorid.

4 Bewertung

4.1 Der Grenzwert der nicht geringen Menge liegt für Kokainhydrochlorid nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung bei 5 g. Die festgestellte Gesamtwirkstoffmenge von 1577.15 g überschreitet diesen Grenzwert um das 315.43-fache.

4.2 Reinheitsgrade der festgestellten Größenordnung sind nach den Erfahrungswerten des Instituts typisch für Handelsware auf Großhandelsstufe vor der Weiterverarbeitung; auf Straßenverkaufsebene werden regelmäßig deutlich niedrigere Gehalte angetroffen.

5 Verbleib der Asservate

Die Restmengen werden bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens im Asservatenlager des Instituts verwahrt. Rückstellproben für eine etwaige Nachbegutachtung sind gebildet.

Dr. rer. nat. Susanne Klawitter

Sachverständige für Betäubungsmittelanalytik

Hinweis für den Export: Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Polizeipräsidium Köln

Direktion Kriminalität — Kriminalkommissariat 34 (Rauschgiftdelikte)

Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 Köln

Tgb.-Nr. KK34/2026/20441

Bezug: Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Köln, den 24.06.2026

Vernehmung einer Zeugin

Zeugin: Bianca Ferreira, geboren am 02.11.1993 in Köln, Verkäuferin, wohnhaft in Köln-Kalk. Die Zeugin ist die Lebensgefährtin des Beschuldigten Rafael Montes.

Vernehmender Beamter: KHK Martin Schohaus.

1 Belehrung

Die Zeugin wurde über den Gegenstand der Vernehmung und ihre Wahrheitspflicht belehrt. Auf das Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 StPO wurde sie hingewiesen; als Verlobte des Beschuldigten bezeichnete sie sich auf Nachfrage nicht, ein Verlöbnis bestehe nicht. Auf das Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO wurde sie gesondert hingewiesen. Sie erklärte, aussagen zu wollen.

2 Aussage zur Sache

2.1 Zur Fahrt vom 08.06.2026: Rafael habe ihr gesagt, er müsse "für einen Bekannten ein Auto aus Holland holen" und bekomme dafür 500 Euro. Den Namen des Bekannten habe er nicht genannt; am Telefon habe er ihn einmal "Marlin" genannt, sie habe das für einen Spitznamen gehalten. Er sei am Montagmorgen mit dem Zug Richtung Rotterdam gefahren und habe gesagt, er sei Dienstag zurück.

2.2 Zu früheren Fahrten: Auf Vorhalt, ob es ähnliche Fahrten schon früher gegeben habe, gab die Zeugin an, Rafael sei "im April einmal und im Mai einmal" übers Wochenende weg gewesen, ebenfalls "wegen einem Auto". Nach der Fahrt im Mai habe er neue Sneaker und einen Fernseher bar bezahlt; auf ihre Frage habe er gesagt, das Fahren bringe "gutes Geld für eine Nacht Arbeit". Genaue Daten könne sie nicht nennen; die Fahrt im Mai sei "um Pfingsten herum" gewesen.

2.3 Zur wirtschaftlichen Lage: Rafael arbeite seit Januar 2026 nur unregelmäßig über eine Zeitarbeitsfirma. Es gebe Mietrückstände für zwei Monate. Sie habe sich gewundert, dass er trotzdem nie über Geld geklagt habe.

2.4 Zu Betäubungsmitteln: Drogen habe sie bei Rafael nie gesehen; er trinke kaum und rauche nicht. Dass im Auto Kokain gewesen sein soll, könne sie sich nicht erklären. Er sei "keiner, der so etwas anfasst"; er habe aber "zu viel Respekt" vor dem Bekannten gehabt, um Fragen zu stellen. Auf die Frage, woraus sie das schließe, gab sie an, Rafael habe nach der Fahrt im Mai gesagt, er wolle "da eigentlich raus", der Bekannte lasse "einen aber nicht einfach gehen".

3 Abschluss

Die Vernehmung wurde der Zeugin vorgelesen, von ihr genehmigt und unterschrieben. Dauer: 10:10 Uhr bis 11:25 Uhr.

gez. Bianca Ferreira (Zeugin)

gez. Schohaus, KHK

Hinweis für den Export: Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Belehrungs- und Dolmetschervermerk

Polizeipräsidium Köln, Kriminalkommissariat 24, Walter-Pauli-Ring 2, 51103 Köln

Vorgangsnummer: ST/0398921/2026 — Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

1 Rahmen der Maßnahme

Beschuldigter: Rafael Montes, geboren am 03.08.1994 in Porto, portugiesischer Staatsangehöriger, wohnhaft Rua das Flores 214, 4050 Porto

Ort: Dienststelle Autobahnpolizei Köln-West nach Verbringung von der Kontrollstelle A3, Rastanlage Königsforst

Beginn: 09.06.2026, 02:14 Uhr — Ende: 09.06.2026, 03:05 Uhr

Vernehmungsbeamte: KHK Andrea Wolter, KOK Sven Dahlmann

2 Sprachmittlung

Der Beschuldigte gab an, Deutsch nur bruchstückhaft zu verstehen. Über den Bereitschaftsdienst wurde um 02:21 Uhr eine Sprachmittlung angefordert.

Merkmal	Eintrag
Sprachmittler	Herr Joaquim Ferreira da Costa, Dolmetscherliste Nr. LG-K-2214
Sprache	Portugiesisch (europäisch)
Art der Zuschaltung	Telefonkonferenz über Lautsprecher, keine Videoverbindung
Zugeschaltet ab	09.06.2026, 02:38 Uhr
Beeidigung	allgemein beeidigt, auf die Beeidigung wurde hingewiesen

Zwischen 02:14 Uhr und 02:38 Uhr fand kein Sprachmittler Verwendung. In dieser Zeit wurden nach Angabe der Beamten die Personalien aufgenommen und der Beschuldigte auf Deutsch und in einfachem Englisch über den Grund der Maßnahme unterrichtet.

3 Belehrung

Um 02:41 Uhr wurde der Beschuldigte über den Sprachmittler belehrt, dass es ihm freistehe, sich zur Sache zu äußern oder nicht auszusagen, dass er jederzeit einen Verteidiger seiner Wahl befragen könne und dass ihm auf Wunsch bei der Auswahl eines Verteidigers geholfen werde. Er wurde ferner auf sein Recht hingewiesen, die Benachrichtigung eines Angehörigen und die Unterrichtung der konsularischen Vertretung seines Heimatstaates zu verlangen.

Der Beschuldigte erklärte über den Sprachmittler, er habe die Belehrung verstanden. Auf die Frage nach einem Verteidiger antwortete er sinngemäß, er kenne hier niemanden und wisse nicht, wen er anrufen solle. Eine Liste von Verteidigern wurde ihm nicht ausgehändigt. Eine konsularische Unterrichtung wurde nicht veranlasst; ein entsprechender Vermerk findet sich in der Vorgangsverwaltung nicht.

4 Verlauf

Nach der Belehrung äußerte sich der Beschuldigte zur Sache. Die Angaben sind im Vernehmungsprotokoll gesondert festgehalten. Um 02:57 Uhr erklärte er, er wolle nun doch mit einem Anwalt sprechen. Die Vernehmung wurde um 03:05 Uhr beendet.

Die Tonaufzeichnung der Sprachmittlung wurde nicht gefertigt. Der Sprachmittler hat den Vermerk nicht gegengezeichnet; er war lediglich telefonisch zugeschaltet.

Köln, den 09.06.2026 — KHK Andrea Wolter

Telefonvermerk der Verteidigung

Kanzlei RA Nils Petersen, Köln — Vermerk zur Sache Rafael Montes (Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26)

Datum des Anrufs: 07.07.2026, 16:05 bis 16:38 Uhr. Anruferin: Bianca Ferreira, Köln-Kalk. Gespräch geführt von RA Petersen, Vermerk gefertigt am selben Tag.

Frau Ferreira ruft ohne Termin an. Sie berichtet, sie sei am Wochenende beim Aufräumen in der gemeinsamen Wohnung auf einen Briefumschlag im Schuhschrank gestoßen, darin 800 Euro in Fünzigerscheinen und ein Zettel mit der handschriftlichen Zahl "23.5." Sie wisse nicht, ob das Geld von Rafael stamme, er habe Bargeld sonst in der Küchendose aufbewahrt. Auf Nachfrage, ob das zu den von ihr in der Vernehmung genannten Barzahlungen nach der Maitour passe, sagt sie, sie habe damals von etwa 500 Euro je Fahrt gesprochen, sicher sei sie sich bei den Beträgen aber nicht mehr, Rafael habe ihr gegenüber einmal auch von 300 Euro geredet.

Weiter berichtet sie, am 03.07.2026 habe abends ein ihr unbekannter Mann geklingelt und auf Deutsch mit Akzent nach Rafael gefragt; er habe gesagt, Rafael solle sich "wegen dem Auto" nicht melden, dann sei er gegangen. Sie habe die Person nicht durch den Türspion erkennen können und kein Fahrzeug gesehen. Angezeigt habe sie den Vorfall nicht, sie habe Angst, "etwas Falsches" zu tun.

Schließlich fragt sie, wie sie eine Besuchserlaubnis für die JVA Köln-Ossendorf bekomme und ob sie Rafael Kleidung bringen dürfe. Ihr wurde erklärt, dass die Kanzlei hierzu nichts zusagen kann und die Anträge über das Gericht laufen; das Antragsformular wird ihr per Post zugesandt.

Vereinbart: Frau Ferreira fotografiert Umschlag, Geldscheine und Zettel, verändert nichts und meldet sich bei weiteren Vorfällen sofort. Wiedervorlage zur Haftprüfungsvorbereitung.

09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Sicherstellungsvermerk Autobahnpolizei Köln

Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Kontrollort Rastanlage Königsforst-West, 09.06.2026, 22:34 Uhr. Fahrzeug VW T-Roc, niederländisches Kennzeichen, Mietvertrag im Handschuhfach.

Reserveradmulde geöffnet nach Hinweis auf fehlendes Bordwerkzeug. Zwei vakuumierte Pakete, jeweils in schwarzer Folie, mit Paketband umwickelt.

Vortest an Probenkrümel aus Paket 1 positiv auf Kokain. Bruttogewicht vorläufig 1.044 g und 1.031 g. Verpackung vollständig gesichert.

Beschuldigter auf Spanisch und Deutsch belehrt; Verständigung nach Einschätzung der Beamten ausreichend. Verteidigung verlangt genaue Prüfung.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Köln
Bezug	Betäubungsmittel-Kurierfahrt auf der A3 bei Köln
Nächster Schritt	Haftprüfung vorbereiten, Dolmetscher- und Belehrungsvermerk anfordern, Rohdaten der